

0003589-06.2008.8.26.0168

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Outros - 446/2005 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Dracena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flaviane Maria da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003589-06.2008.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003589-06.2008.8.26.0168

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Outros - 446/2005 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Dracena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flaviane Maria da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FLAVIANE MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 12, caput, c.c. artigo 18, incisos III e IV, ambos da Lei nº 6.368/76.

A acusada foi notificada (fls. 325) e apresentou defesa prévia (fls. 334/338).

A denúncia foi recebida em 21/02/2008 (fls. 281/285), sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 354/356).

Em instrução foi ouvida a testemunha arrolada pelas partes (fls. 199) e interrogada a ré.

Em memoriais, o Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição da acusada.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

Não é possível fundar sentença condenatória em prova que não conduza à certeza.

Este é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos.

Ademais, analisando as versões ofertadas, os conjuntos probatórios não se fazem suficientes para condenação.

Ouvida em Juízo, a testemunha Antônio Santos Costa disse que não pode especificar quem é o proprietário da droga ou quem teria subscrito os bilhetes (fls. 199).

A acusada, por seu turno, negou a prática dos delitos.

Desse modo, de rigor a improcedência da pretensão punitiva.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. Absolvição. Insuficiência probatória. 1. Fragilidade do conjunto probatório. Em que pese a materialidade do delito restar comprovada, a autoria se mostra duvidosa. 2. Droga apreendida no interior de cumbuca de alimentação, ou seja, em espaço de comum convivência de várias pessoas. Não comprovação da propriedade da droga, que poderia pertencer a qualquer dos sentenciados que trabalhavam na cozinha. 3. Absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Recurso provido para absolver o réu. (TJSP; Apelação Criminal 0002779-42.2008.8.26.0326; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015).

Tráfico de drogas. Absolvição. Insuficiência probatória. 1. Fragilidade do conjunto probatório. A prova produzida nos autos é frágil e precária para embasar o decreto condenatório. 2. Acusado abordado em um bar. Ausente demonstração de que a droga apreendida pertencia ao réu. O entorpecente foi encontrado em área comum a três residências. Local que também funciona como acesso a um campo de futebol existente ao lado do terreno, na parte dos fundos. 3. Absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido, para o fim de absolver o réu. (TJSP; Apelação Criminal 0005396-26.2012.8.26.0587; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 06/08/2015).

A prova produzida é incapaz de revelar o cometimento do delito de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de manchar a reputação de pessoa inocente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER a ré FLAVIANE MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, da prática do crime previsto no artigo 12, caput, c.c. artigo 18, incisos III e IV, ambos da Lei nº 6.368/76, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Honorários na forma do convênio.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA